

נספח "ד"

שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים (לתכנית עיצוב) לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים ו/או דירה הנדסית/דירה לדוגמה:
 - 1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של **11,500** ש"ח (במילים: אחד עשר אלף חמש מאות ש"ח) **לכל יחידת דיור**.
 - 1.2.2 סכום קבוע ומוחלט של **125** ש"ח (במילים: מאה עשרים וחמישה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה המשמש בלעדית את החלק של **המסחר ו/או משרדים** (ברמת מעטפת) בפרויקט.
 - 1.2.3 סכום קבוע ומוחלט של **34** ש"ח (במילים: שלושים וארבעה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה **מתחת למפלס הכניסה** לבניינים שאינו שטח עיקרי.
 - 1.2.4 סכום קבוע ומוחלט של **237,000** ₪ (במילים: מאתיים שלושים ושבעה אלף ₪) עבור הכנת **תכנית עיצוב ובינוי אדריכלי** – ככל ותידרש. לעניין סעיף זה מובהר כי ככל ובמסגרת תכנית העיצוב תדרש התייחסות למגרשים אשר אינם מתוכננים בשלב התכנון המפורט, תסוכם על תוספת שכר בין הצדדים.
 - 1.2.5 **עבור תכנון מקלט ציבורי במתחם - סכום קבוע ומוחלט יקבע בהמשך.**
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל מדד המחירים לצרכן בגין חודש 01/09/2024 (עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון).
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים/מסחר על פי מספר יחידות הדיור/שטחי המסחר שבתכנון ושבכוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 50 יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
 - 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוס המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 - 3.4 השכר המפורט ליח"ד כולל הכנת תכנית מכר כולל ריהוט.

נספח "ה"

תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
- 1.1 עבור תכנית עיצוב אדריכלי (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.4 לנספח ד' לעיל):
- א. הכנת חלופות ואישור היזם לחלופות 15%
 - ב. הגשת תכנית עיצוב לוועדה המקומית 30%
 - ג. דיון בוועדה – קבלת אישור עקרוני להגשת מסמכי תכנית העיצוב 25%
 - ד. אישור תכנית העיצוב 30%
- סה"כ 100%
- 1.2 לתכנון בנייני מגורים ומסחר (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.1-1.2.3 לנספח ד' לעיל):
- א. תכנון ראשוני-מוקדם 10%
 - ב. במהלך הכנת תכניות תכנון סופי של פרויקט למזמין 10%
 - ג. לאחר הגשת בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית (קליטה הבקשה במקוונת) 15%
 - ד. לאחר השלמת תנאים להיתר וקבלת היתר הבניה 10%
 - ה. במהלך הכנת חומר מכרז לקבלנים, כולל פרטים ורשימות 18%
 - ו. במהלך הכנת תכניות עבודה לביצוע של הפרויקט למזמין 17%
- בקני"מ 1:50
- ז. הכנת תכניות המכר 5%
 - ח. פיקוח עליון בגמר השלד 5%
 - ט. פיקוח עליון במהלך הבניה 5%
 - י. לאחר קבלת אישור אכלוס עבור כל הבניינים הפרויקט וקבלת תעודת גמר 5%
- סה"כ 100%
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, בכל שלב ניתן להגיש ולאשר חשבונות חלקיים בהתאם להתקדמות העבודה בפועל.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

20/1/25

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגג התזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

אלונים + גורביץ'
אדריכלים ובני ערים

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

למיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יחא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" / "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או חרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים חדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
ספק: אדריכלים ובני ערים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

נתניה 542

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ופיתוח בע"מ

נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"
"השירותים"
השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.
מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"
"ההסכם"
חוזה זה על נספחיו.
כחגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

אלונים אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

תניה: 542
אלונים + אדריכל

פרויקט: אפרוקטוראל מגורים בע"מ

אשרת התחייבות עיריית תל אביב

2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהזירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שייקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יחיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות שהוא חוזר זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המציב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2. המתכנן מתחייב, שחרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א'

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ופיקוח בע"מ

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים לתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבותו של המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

ע"י

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותים 516380920 המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל תחלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

CONT-5-557
מס' חוזה:
חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

542 תניה
אלונים גורביץ
590

אשרור הסכמת המזמין
אשרור הסכמת המזמין

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשיג על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישור המנהל לתכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט אלונים גורבי או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלחם ~~המתכנן~~ **אלונים גורבי** לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עיכוב מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא אחד מבין שני התנאים המפורטים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, ובתנאי שלא התאפשר לעבוד במקביל, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: 010100

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורבי

אפרטה ישראל מגורים בע"מ
אפרטה ישראל מגורים בע"מ

6.5.2. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מדידת, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע, הכל לפי הגדרת פיקוח עליון.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק ולמאגרי נתונים ובוני ערים בע"מ מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה.

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי

מס' חוזה: CONT-5-557
ת"מ: 010000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל עירונית בע"מ

אלונים + גורביץ
למאגרי נתונים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאמת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

7.7. השכר כולל את השכר לתכנון אדריכלי בלבד ואינו כולל שכר טרחת יועצים ככל ויידרשו במסגרת הפרויקט.

8. שנאים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו שינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב. מובהר כי שינויים מהותיים ככל ויהיו, יידונו לגופו של עניין.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר, לשלב התכנון.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מחפזת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות. אלא אם כן הודיע המתכנן בכתב ומראש על אי התאמה לדרישות הרשויות והמזמין החליט לנהוג בניגוד

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: 0101010

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: תניה 542
ספק: אלונים גורביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לכך או שינוי הנחיית רשויות. מובהר כי כל שינוי ייבחן לגופו של עניין.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין. מובהר כי הכוונה לשינויים מבוקשים מרוכשים פוטנציאליים ולא לשינויי דיירים.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמות, במעדים על פי חוזה זה, במומחיות, בהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה ע"פ הדין ואו ע"פ הסכם זה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו למתכנן ואו לעובדיו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

9.2. המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות אשר נובעים מתחום אחריותו של המתכנן כמפורט בסעיף 9.1 לעיל.

9.3. אשור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ואו מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו ע"פ הסכם זה ואו ע"פ דין, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי. אלא אם קימת אחריות עפ"י דין מחייב.

ביטוח

9.4. מבלי לגרוע מאחריות היתעץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח 1**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.5. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוחים **אדריכלים ובוני ערים בע"מ** כשהוא חתום בידי מבטחו.

9.6. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תקופת ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.7. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.8. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.9. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

CONT-5-557

מס' חוזה:
חתימה: 01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
פסק: 000
אפריקו ישראל מגורים בע"מ

אשריקה והתחייבות

9.10. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.11. המתכנן פוטר את המזמין ו/או עובדיו מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן ו/או עובדיו לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.12. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.13. בכל ביטוח רכוש נוסף למעט ביטוח רכב או משלים לביטוחי המתכנן, שענינו העבודה נשוא חוזה זה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.14. מבלי לגרוע מכל חוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.15. למען חסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ככל והמתכנן יעסיק קבלני משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.16. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.17. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות וחוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל החובות החלות על מעביד כלפי עובדיו באופן שהמתכנן, כל עובדיו וכלליות שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן המכליל ובנוי ערים בע"מ זמני, יחיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות וזכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הא"ל 516380920

9.18. הפרת סעיף זה על כל תטאו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסורן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והתכניות הסופיות לביצוע כולל עדכונים בהתאם לשינויים בביצוע כפי שאושרו במהלך הביצוע בתכניות AS-MADE שיוכנו ע"י הקבלן ולפי שיקול דעת המנהל, למעט שינויי דיירים.

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
פסק: אלונים גורביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ופיקוח עירונית בע"מ

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השמור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מושכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, וחשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמזמין לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין וסיומה לפי לוח הזמנים. התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

516380920 ח.פ.

אלונים גורביץ
ובוני ערים בע"מ

CONT-5-557

חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

- תבנית
גרס
- פרויקט:
ספק:
- מחיר: 542
אולם: 407
אפריקה ישראל מג ריס בע"מ

משרד המשפטים

פרויקט: 542 נתינה
ספק: אלונים + גור, אפר

המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יחיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בענינו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה חובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר מערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יחיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הודמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הפסקתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיחיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

CONT-5-557
מס' חוזה:
חתימה

מס' חוזה:
חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: תניה 542
פסק: אלונים גורביץ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלונים גורביץ
אדריכלים ובנוי ערים בע"מ
516380920

להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ואז עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
516380920 פ.ח.
אלונים + גורביץ

המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רוי"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ח _____ חם _____ שחתמו בשם המתכנן על חוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

ח
אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
516380920 פ.ח.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/ רוי"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-557
סטטוס: חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום קצוב שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כחסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחייבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיתחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסי"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתוגש על ידי המזמין כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות,

מס' חוזה: CONT-5-557
תחילה: 516380920

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ

אפריקה השתרשת עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה השתרשת עירונית בע"מ

נספח "א"

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לתכנון ובניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים (משרדים - תכנית עיצוב בלבד), חניונים ועבודות פיתוח בנתניה - נתניה 542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/א-26 מתחם 3, נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" נתניה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברהום

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT החל משלב ההיתרים (מיזול תוך כדי תכנית עיצוב), במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדורנט. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- ראש צוות: אדריכל יניב עמנואל
- מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: בהתאם לצורך
- האדריכל יקצה צוות עובדים נפרד (בלתי תלוי) עבור כל מגרש, משלב הכנת הבקשה להיתר.

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: אדריכלית חמוטל גורביץ

5.2 חנושאים הם:

- התקדמות שרותי המתכנן.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סידת הסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- דיווחי הוראות שנויים.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
516380920 פ.ח

אשר יקח ושרא מוגרים בע"מ
אשר יקח ושרא מוגרים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מוגרים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
ספק: אלונים + גורביץ

נספח "ב"שרותי המתכנן

1. כללי

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

שרותי המתכנן יכללו, תכנית בינוי ופיתוח/תכנית עיצוב ארכיטקטוני לכלל התב"ע, תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ו/או מסחר בתאי שטח 100-102, לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון דירה הנדסית/דירה לדוגמה.. כמו כן מובהר כי סך היתרי הבניה הכלולים בשירותי המתכנן הינו סה"כ הגשת עד 9 היתרי בניה (כאשר היתרי דיפון וחפירה ו/או חיתר מרתפים מפוצל ואו חיתר ראשי יהיו חלק ממניין התרים זה – ככל ויידרש). מובהר כי ככל ויידרש חיתר שינויים כתוצאה מטעות תכנונית של המתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת. מובהר כי תכולת עבודת המתכנן בדירה הנדסית/דירה לדוגמה אינה מחליפה את עבודת אדריכל הפנים.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ה. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים. העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלחלו:

2.1 מבוטל.

2.2 תכנון מוסדם לתכנית בינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + חרביץ
ספק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה הנדסה ועקרונות בע"מ

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
פ. 516380920

ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.

ג. ניהול תהליך אישור תכנית העיצוב מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצא"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

ד. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חשובי שטחים לרישוי ובדיקות התאמתם לתב"ע.

ו. חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמות הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתחומו.

ט. תאום עם המתכננים והיועצים והנחיות היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים (תכנון ראשוני במסגרת תכנית העיצוב בלבד) ומגרשים חמוגים למבני ציבור (תכנון ראשוני במסגרת תכנית העיצוב בלבד), אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים:

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסוכם עם היועצים ועם המזמין. תאום חתכיות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן חיתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או אישור המנהל, וטיפול באישורם. חיתרי הבניה והגשתם לרשויות, לאחר אישור המנהל, וטיפול באישורם. חיתרי הבניה והגשתם לבקשות להקלות ככל שיתאפשר. חתימה על הבקשות להיתרי בניה בתחום הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליו ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבניה ועד לקבלת תעודות גמר.
הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

מס' חזרה: 010000
חתימה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 42
ספק: 3

אמ"ק התחדשות עירונית בע"מ

אמ"ק התחדשות עירונית בע"מ

ניחול תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיכוי אש, חברת חשמל, בזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישות הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורים כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ולתעודת גמר.

מובהר כי סך היתרי הבניה הכלולים בשירותי המתכנן הינו סה"כ חגשת עד 9 היתרי בניה (כאשר היתרי דיפון וחפירה ו/או היתר מרתפים מפוצל ו/או היתר ראשי יהיו חלק ממניין היתרים זה - ככל שידרש).

ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.

ה. עדכון חישובי השטחים לרישוי.

ו. עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.

ז. חישובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.

ח. 1. הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. העברת תכניות מכר כולל ריחוט לצורך הכנת תכנית מכירה.

2. הכנת תכניות מכר ע"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש ע"י החוק (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).

3. לשטחי מסחר - הכנת תכניות מכירה/השכרה הכוללות חלוקת מחיצות פנים עקרונית ברמת מעטפת.

4. סיוע לאנשי השיווק מטעם היוזם, העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור אדריכלי.

ט. 1. סיוע ליועץ בהכנת מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נושאים אדריכליים נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.

2. בדיקת ואישור נוסח מפרטים בנושאים אדריכליים לעניין מעטפת למכירה/השכרה והתאמתן לתכנון.

י. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

יא. סיוע בעדכון האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.

יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
פ.ח. 516380920

2.4 תכנון מפורט לבניינים:

א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה.

תיאום התכניות עם היועצים.

ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה:

פרויקט: נתניה 542
אלונים גורביץ'

אדריכל ישראל מגורים בע"מ

אמריקה התחדשות עירונית בע"מ

פרטי בניין בקני"מ מתאים ורשימות.

ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות ובנייה. מובהר שהני"ל לא מחליף מתאם מערכות, למעט תיאום קונסטרוקציה-אדריכלות,

ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבנין או אי ביסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

ה. סיוע לתאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.

ו. כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.

ז. 1. עדכון תכניות המכר, כולל עדכון תוכניות מכר עם ריהוט. ככל שהעדכון נדרש בעקבות שינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל, ביצועו יחויב בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.
2. עדכון תכניות מכירה/השכרה הכוללות חלוקת מחיצות פנים עקרונית. ככל והעדכון נדרש בהתאם לסעיף 8 ישולם תוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.

ח. עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.

ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.

י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין. (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל)

יב. 1. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין. (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל)

יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

יד. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות חקבלנים והגשתן למנהל.

טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות חקבלנים.

טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עליו לפי 516380920 ח.פ.
השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

2.5 פיקוח עליון:

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סוסוס

תכנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פתיקט: 542
אלונים: 542

הפיקוח ישראלי מגורים בע"מ

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק ככל שיודרש. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- שיתוף פעולה עם המנהל, המפקח, הקבלן על הביצוע וחיתוצים בקשר עם ביצוע הפיקוח העליון.
- מתן הסברים והנחיות באתר לקבלנים והמפקח ככל שיודרש להבנת תכניות המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה של חומרי גמר ואישורם.
- דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- ביצוע ביקורים לאישור דוגמאות חזותיות (Mockup) באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- אשור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן ושיכללו שינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- אישור תכניות שינויי דיירים (התכניות יוכנו ע"י הקבלן/הדיירים), בתשלום שישולם בין האדריכל לקבלן/הדיירים.
- אישור תכניות שיוכנו ע"י הרוכשים/שוכרים של שטחי המסחר ככל שיודרש ברמת מעטפת.
- יעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבוניות חלקיים והחשבוניות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירי העבודות חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות טענות העבודות הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות מובהר כי ככל ותבוקש תמורה בגין שירות זה, הנ"ל ייבחן ויסוכם בין הצדדים. מובהר כי ככל והתביעה בגין טעויות המתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת.
- חכנת וחתימה על כל מסמך שיודרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך

מס' חוזה: CONT-5-557
סטטוס: חתימה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורב
פיק: אפרקח ישראל מגורים בע"מ

אמריקה השחורה עתידית בע"מ

אלונים גורב
516380920
אפרקח ישראל מגורים בע"מ

הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רישיון עסק.

- בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות ככל ויידרש.
- סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.

- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.

- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של הצטרפות כנתבע ואו מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה. ככל ותבוקש תמורה בגין שירות זה, הנ"ל ייבחן ויסוכם בין הצדדים. מובהר כי ככל והתביעה בגין טעויות המתכנן, לא יגיע למתכנן תמורה נוספת.

- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.

ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ואו לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- יציקת יסודות.
- במהלך ביצוע השלד.
- בעת בנית המחיצות.
- לבדיקת ואישור תיפוי קירות החוץ.
- במהלך אישור דוגמאות חזותיות (Mockup).
- במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.
- לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.
- לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חנות אופייניים (החנות ברמת מעטפת).
- בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.
- לפני צבע.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ואו לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ואו לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2.6 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים, ווידוא נכונות תרשימים מגרש ותשריט בית משותף.

2.7 חכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן, חכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורם.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
פ.ח. 516380920

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אחזקה השתתפות עירונית בע"מ

3. המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניחול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה התחשבת עירונית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: טטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים המתואם והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן התייחסות ללוח זמנים ראשוני נע"י מנה"פ לאישור המנהל תוך 14 ימים ממועד החתימה.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
תניה: גורביץ
אלונים

790ק:

אמריקה החדשה עיריית בע"מ
מ"ק ישראל מגורים בע"מ

נספח י"דשכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:

1.1 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ואו מסחר ואו משרדים (לתכנית עיצוב) לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ואו ציבוריים ואו זירה הנדסית/זירה לדוגמה:

1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 11,500 ש"ח (במילים: אחד עשר אלף חמש מאות ש"ח) לכל יחידת זיור.

1.2.2 סכום קבוע ומוחלט של 125 ש"ח (במילים: מאה עשרים וחמישה ש"ח) לכל מ"ר בני ומקורה המשמש בלעדית את החלק של המסחר ואו משרדים (ברמת מעטפת) בפרויקט.

1.2.3 סכום קבוע ומוחלט של 34 ש"ח (במילים: שלושים וארבעה ש"ח) לכל מ"ר בני ומקורה מונחת למפלס הבנייה לבניינים שאינו שטח עיקרי.

1.2.4 סכום קבוע ומוחלט של 297,000 ש"ח (במילים: מאתיים שלושים ושבעה אלף ש"ח) עבור הכנת תכנית עיצוב ובינוי אדריכלי - ככל ותידרש. לענין סעיף זה מובהר כי ככל ובמסגרת תכנית העיצוב תדרש חתימתם למגרשים אשר אינם מתוכננים בשלב התכנון המפורט, תסוכם על תוספת שכר בין הצדדים.

1.2.5 עבור תכנון משלש ציבורי במתחם - סכום קבוע ומוחלט יקבע בהמשך.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

2. חסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יחיה צמוד ל מודד המחירים לצרכן בגין חודש 01/09/2024 (עד למודד הידוע ביום הגשת כל חשבון

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים/מסחר על פי מספר יחידות דיור/שטחי המסחר שבתכנון ושכיוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו ולשם ההמתשה: אם בקטע אי בכיוונת המזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן לחקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה וקובצינולי ואו טרומי ואו מתועש) ואו מידת, אופי וסוג חשינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ציריכלים ובוני ערים בע"מ

3.4 השכר המפורט ליחיד כולל הכנת תכנית מכר כולל ריהוט.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אחריקה התחדשות עירונית בע"מ
אחריקה ישראל מגורים בע"מ

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סיוטסו

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

נתניה 542
אלונים גורביץ

פרויקט:
ספס

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בתוך וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אמריקה החדשה עיריית בע"מ
אמריקה ישראל מגורים בע"מ

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים גורביץ'
פסק:

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1.

שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזרי אלונים ובנוי ערים בע"מ לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1

עבור תכנית עיצוב אדריכלי (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.4 לנספח ד' לעיל):

- א. חכנת חלופות ואישור חזום לחלופות 15%
- ב. חגשת תכנית עיצוב לוועדה המקומית 30%
- ג. דיון בוועדה - קבלת אישור עקרוני לחגשת מסמכי תכנית העיצוב 25%
- ד. אישור תכנית העיצוב 30%

סה"כ 100%

1.2

לתכנון בנייני מגורים ומסחר (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2.1-1.2.3 לנספח ד' לעיל):

- א. תכנון ראשוני-מוקדם 10%
- ב. במהלך חכנת תכניות תכנון סופי של פרויקט למומין 10%
- ג. לאחר חגשת בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית (קליטה הבקשה במקומות) 15%
- ד. לאחר השלמת תנאים להיתר וקבלת היתר הבניה 10%
- ה. במהלך חכנת חומר מכריז לקבלנים, כולל פרטים ורשימות 18%
- ו. במהלך חכנת תכניות עבודה לביצוע של הפרויקט למומין 17%
- בקניימ 1:50
- ז. חכנת תכניות חמכר 5%
- ח. פיקוח עליון בגמר השלד 5%
- ט. פיקוח עליון במהלך הבניה 5%
- י. לאחר קבלת אישור אכלוס עבור כל הבניינים הפרויקט וקבלת תעודת גמר 5%

סה"כ 100%

2.

על אף האמור בסעיף 1 לעיל, בכל שלב ניתן להגיש ולאשר חשבונות חלקיים בהתאם להתקדמות העבודה בפועל.

3.

המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ד' לחוזה. המומין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אלונים גורביץ
אדריכלים ובנוי ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557

חתימה

מס' חוזה:
000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

תאריך: 5.4.2
אלונים גורביץ
פרויקט:
פסק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל עירונית בע"מ

נספח "א"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

בית וגג
זיבטינסקי 135-137 ת"א
ש.מ. 54029897

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525

,א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

- אני הח"מ עובד חברת אלונים + גורביץ' / הפועל בשם חברת אלונים + גורביץ' / המספק שירותים לחברת אלונים + גורביץ' * ,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:
- אני מועסק על ידי אלונים + גורביץ' , המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפרויקט נתניה 542 .
 - ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אלונים + גורביץ' עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר לחלן: "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפרויקט הנ"ל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י אלונים + גורביץ'.
 - אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 - אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 - הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ה.ז. 516380920

בכבוד רב,

אלונים + גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים

שם: [חתימה]
ת.ז.: 028091049
כתובת: [חתימה]

ש.מ. 35 10/11/10

*מחק את המיותר

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ'

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח ז' - נספח ביטוח

1. ביטוחי היועץ יהיו כדלקמן:

- 1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
- 1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.
- 1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בתחום עסוקו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

- 2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.
- הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.
3. נספח הביטוח וסעיפי הביטוח בהסכם הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה של ההסכם.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אשר לקבלת עמדת בע"מ
בפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה:
CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרייקט:
אלונים גורביץ'
542 ותניה

נספח "ז"1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי:	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור:	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח:	מעמד מבקש האישור:
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט ת.ז.ח.פ. 520034760	שם	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים אחר: _____
מען	מען	מען		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.				

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	מטבע	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		תאריך סיום (ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך תחילה (ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי)	נוסח ומהדורת הפוליסה	מספר הפוליסה ***	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
			למקרה	לתקופה					
321 328 309 315 307 302	₪		2,000,000	2,000,000					צד ג'
319 328 250 309	₪		20,000,000	20,000,000					
321 328 327 6-332 303 301	₪		4,000,000	4,000,000					אחריות מעבידים אחריות מקצועית

אלונים גורביץ' אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חזרה:
סוסוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ'

פירוט השירותים (בכסף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מועד חריגת הסגורה המפורטת בספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

38
84
86
040

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

אלונים וגורביץ
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתיב 542
אלונים + גורביץ

790ק:

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מבוטל.

2. תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שיידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות לחיתרי בניה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.

3. תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מחמצוין.

3.1 בשלב התכנון המוקדם - יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות ברמת המחשה.
- ג. תכנית קומות כניסה/קרקע - 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית - 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות - 1:100.
- ו. תכנית גגות - 1:100.
- ז. 1. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות - 1:100.
- ז. 2. תכנית חלוקה פנימית עקרונית לשטחי המסחר ככל ויידרש.
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים - 1:100.
- ט. חתכים - אורך ורוחב - 1:100.
- י. תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה - 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) - 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) - 1:100.

3.2 בשלב התכנון הסופי/היתר

- א. תכניות הגשה בקשות לחיתרים למבני המגורים ו/או המסחר ו/או המשרדים, לדירה הנדסית/דירה לדוגמה, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"ר.
- ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
- ד. בניית מודל REVIT לכלל הפרויקט.

3.3 בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 3.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4 בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.

אשרקה הנדסה ופיתוח עירוני
י"י יקר ישראל מגורים בע"מ

אלוני גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.נ. 516380920

מס' חזקה: CONT-5-557
חתימה: סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פריקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ'

- ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות.
ז. חתכים/לני"ל.
ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
ט. חתכים לני"ל.
י. מבטל.
יב. תכנית תקרות אקוסטיות ותותבות בדירות.
יג. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.
יד. חתכים לני"ל 1:20 / 1:50.
טו. תכניות חדר אשפה וחצרות משק.
טז. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
יז. תכניות קומות ייחודיות.
יח. תכניות גגות.
יט. תכניות מתקנים על חגג וגגות עליונים.
כ. חתכים אנכיים.
כא. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.
כב. חזיתות נסתרות.
כג. מבטל.
כד. תכניות יצור מדרגות 1:5.
כה. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1:20 / 1:50.
כו. מבטל.
כז. רשימות נגרות.
כח. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
כט. רשימות אלומיניום וזכוכית.
ל. פרטי בניין.
לא. תכניות תאום פיתוח חצרות - 1:100.
לב. תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים. גגות ואזורים רטובים במבנה.
3.5 תוכניות מכר:
א. תכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר) - כולל ריהוט וללא ריהוט.
ב. תוכניות מכר לאחר קבלת היתר - כולל ריהוט וללא ריהוט.
ב. חתימה על מפרטי מכר זמניים לפני ואחרי קבלת היתר.
- 3.6 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20
- א. מעקות.
ב. פריקסטים.
ג. פרטי בנין בגבס.
ד. כרכובים.
ה. אדניות.
ו. בסיסים לציוד (מ"א, גנרטור וכו').
ז. תפרי בניין.
ח. בטון גלוי.
ט. פרטי צפויים.
י. פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.
יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומיות) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:
- סורגים לפתחים בחזיתות.
- פרגולות.
- 3.7 פרטי גמר - פרטים/פריטים שיידרשו להשלמת מסמכי התכנון/מכרז/ביצוע/אישור רשויות/אישור ספקים וכדומה.
- 3.8 תכניות שיווק (בפרויקטים בהם מסחר):
א. אופציות לחלוקת שטחים למכירה/לשכרה וחשובי שטחים - 1:250.
ב. עדכון תכנית חלוקה עקרונית בהתאם להתקדמות מו"מ וחתימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

מס' חזית: CONT-5-557
חתימה: טטוט

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: 542
אלונים גורביץ'
ספק/מפרט/אישור מגורים בע"מ

אדריכל התחזוקה עיריית בע"מ

- ג. חתכים עקרוניים של כל חנות/משרד – 1:100.
ד. בדיקה ואישור תכניות רוכשים/שוכרים.

3.9 עדכון תכניות וטבלאות:

- א. עדכון תכניות המכר לפי תכניות הביצוע, הכל לפי עדכוני מכר כפי שחוגדר.
ב. עדכון חישובי שטחים למכירה בהתאם להנחיות היזם.
ג. עדכון תכניות/בקשות להיתרים, יצוין כי הליך להיתר שינויים יהיה בתוספת תשלום שתסוכם בין הצדדים.
- 3.10 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל. מובהר כי כל שינוי שיבוצע בתוכניות לאחר הפצת תוכניות למכרז קבלנים יסומן ב"ענף".
- 3.11 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.12 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים במסגרת הסביר.
- 3.13 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
4. בניה טרומית/מתועשת:
במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
5. כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

אלונים גורביץ'
אדריכלים ובוני ערים בע"מ
ח.נ. 516380920

אשראי וסמך שטח עניינות בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-557
חתימה: טוטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
ספק: אלונים + גורביץ'

נספח "ט"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

בית וגן

ויבטינסקי 135-137 ת"א
ש.מ. 54029897

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525
(המזמין)

לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו

אני הח"מ **אלונים + גורביץ**

ב- נתניה 542 בקשר עם **אדריכל**, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להחלטותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אלונים גורביץ
אדריכלים ויוני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

אלונים + גורביץ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
ישראל מגורים בע"מ

CONT-5-557
חתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: **נתניה 542**
ספק: **אלונים + גורביץ**

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות**לכבוד**

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

בית וגן

זיבוינסקי 137-135 ת"א
ש.מ. 54029897

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
514639525

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י חוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכוחכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

אלונים + גורביץ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____

CONT-5-557

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 3

פרויקט: נתניה 542
אלונים + גורביץ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלונים + גורביץ
אדריכלים ובני ערים בע"מ
ח.פ. 516380920

נספח א'

מזהה אישור: 4766774

תאריך הנפקת האישור 21/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ	שם אפריקה התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפריקט	שם אלונים גורביץ אדריכלים ובוני ערים	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: כולל פיקוח עליון	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
ת.ז./ח.פ. 520034760	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ. 516380920	העיסוק המבוטח: אדריכל	
מען נתניהו יהונתן 1, אור יהודה 6037601	מען	מען שד' שאול המלך / 35 תל אביב - יפו 6492702		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה				

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	647202412824	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/08/2024	31/07/2025	2,000,000	2,000,000	₪
אחריות מעבידים	23914560824	מהדורת ביט 2019 שיקל	1/08/2024	31/07/2025	20,000,000	20,000,000	₪
אחריות מקצועית	647202412824	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/08/2024	31/07/2025	4,000,000	4,000,000	₪

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החוץ, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

38 יועצים/מתכננים; 40 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

אלונים + גורביץ'

א ל ו נ י ם ג ו ר ב י ץ '

17 יולי 2024

עדכון 2 - 25 בספטמבר 2024

לכבוד
חברת אפריקה ישראל התעשונות עירונית
חברת ביתנו

שלום רב,

הנדון: שדרת בני צבי, תלמי - ערבה
הצעת מחיר עבור תכנון אדריכלי

במסגרת העבודה בפרויקט בשלב התכנון, מוגשות להלן הצעת מחיר מעודכנת לתכנון אדריכלי במסגרת פרויקט שדרת בני צבי בתלמי.

א. תיאור הפרויקט:
הכנת תכנון אדריכלי לפרויקט אשר יכלול כ-576 יחיד, שטחי מסחר ותעסוקה, חניונים ותחניק, הכל בהתאם לפרויקט חרישיות.

ב. תיאור שירותי התכנון – תכנון אדריכלי מפורט:

- תכנון מוקדם.
- הכנת תכנית עיצוב אדריכלית וקידום אישורה מול העירייה.
- תכנון סופי ותאום יעוצים ראשוני.
- הכנת בקשה לחיתוך וטיפול ברישוי, עד קבלת חיתוך בניה.
- הכנת תוכניות עבודה למסרו כולל תאום מלא עם יעוצים, רשימות ופרטים.
- השלמת תוכניות לביצוע.
- פיקוח עליון במהלך הביצוע.

ג. שכר התכנון ושכרי התשלום:

שכר מבוקש לחייד – כולל תכניות מפר – לאור הנחה:
שכר מבוקש למייד ברוטו – מסחר ותעסוקה/רמת מנספת – לאור הנחה:
שכר מבוקש למייד ברוטו – חניונים – לאור הנחה:
(לאחר תכנית עיצוב וביטוי אדריכלי – כולל חיתוך – לאור הנחה:
11,800 ש"ח/יחיד + מע"מ
125 ש"ח/מייד ברוטו + מע"מ
34 ש"ח/מייד ברוטו + מע"מ
237,000 ש"ח + מע"מ

(במידה ובשלב הכנת תכנית העיצוב, יודרש משרדנו לנעשות נוספות בעבור התייחסות למגרשים אשר אינם מתוכננים על ידינו בשלב התכנון המפורט תשלום על תוספת שכר בין הצדדים.

האדריכל יקצה צוות מתכננים ופרד(בלתי תלוי) לכל מגרש, משלב הכנת הבקשה להיתר

• כולל חיידש בפרויקט תכנון של מקלט עצמאי, האיל יתוחדר במפר.

שכרי התשלום עבור תכנון אדריכלי:

עם חלופת התכנון האדריכלי המפורט:

תכנון מוקדם:

תכנון סופי:

הכנת בקשה לחיתוך בניה:

קבלת אישור ועדה בתמיס:

קבלת חשבון אגרות:

הוצאת סט ליעוצים בקני"מ 1.50:

הכנת סט תוכניות למסרו:

הכנת סט תוכניות לביצוע:

במהלך הכנת סט רשימות ופרטים:

במהלך פיקוח עליון – עבודות של:

במהלך פיקוח עליון – עבודות גמר:

סחיכה:

10 פרטים נוסף נמיי

במידה ולא יודרש חיידש בין תוכניות למפר לתוכניות לביצוע חשלב יאוחד השלב תוכניות למפר

אלונים + גורביץ'

א ל ו נ י ם ו ג ו ר ב י ץ

25%
35% **ראה פרומ בגוף המייל**
20%
20%
100%

שלב השלום - תכנית עיבוד אדריכלית

- הכנת תלונות ואישור היזם לתלונות מועדפת.
- הגשת תכנית עיבוד לתעודת המקומות.
- דיון בוועדה.
- אישור תכנית העיבוד על ידי העיריכה.

טו"פ:

ד. הערות כלליות:

- השכר המבוקש בגין שטחי האגוד המסחר והתעסקות חשבונים פתיחת לשכתם בקומות מבני המגורים ואינו כולל תכנון של מבני ציבור משרד התעסוקה עצמאיים. ככל ויידרש חייל יתמחר בגרד.
- התענה הינה למטות יחיד (אפריקה ישראל + בית וגן יחיד) עבור תהליך תכנון יחיד. ככל ויידרש תכנון עבור פומפוזים אור הענה חדשה תעבר בתחום.
- השכר אינו כולל מים וצמוד למדד הצחיחים לצדן מאי 2024, ולא ישרת ממנו.
- בכל שלב נתן יחיד לגיש ולמחר לשלום השכונות הלכיים בחומם לתעקדמות הפרויקט.
- השכונות יחולצו תוך 90 יום מרגשת והחבון.
- הצעה זו כוללת את השכר לתכנון האדריכלי בלבד והינה כוללת שכר סדרות יעצנים ככל שיידרשו במסגרת הפרויקט.
- חלקות והאדריכל יחיו רשאים להפסיק את תוכנון בכל שלב בעדנה מראש של 30 יום לבר השני. במקרה של הפסקת תוכנון על ידי המטות, יחולס לאדריכל עד למות השלב בו תופסקה עבודתו בתחום 15% מיתרת שכריו וכולל לשלב תרלומי בו תופסקה העבודה. במקרה של הפסקת תוכנון על ידי האדריכל, יחולס לאדריכל השכר בחומם לעבודה שבוצעה על ידי האדריכל עד לבושי הפסקת העבודה. כמו כן, ככל תכנס תוכנון אשר מעלי האדריכל, מהדריש האדריכל לבצע הוכיות מסודרות תשלום לתוכנון החדש.
- השכר לשכונות מבר כולל סכב עכבותם אחר.
- המטות יתן קרדיט לאדריכל בפרסומים שונים של הפרויקט בפרסום, בעיתונות, מדיה, מדיה חברתית וכו'.
- השכר אינו כולל את גיחול הפרויקט, הכנת תכנון מכל סוג שהוא, הכנת תכנית צל"אב מכל סוג, עיצוב פנים כולל להללים סקטורים ציבוריים, תכנות מכירת, הענקות אור והדפסות, מדידות, קידודי טיטון, תציאות, מודלים, חומיות צילומים, כיכ, יחסי טופוגרפיות, יחסי תכנית, חברת בקרה וכן מיטם ותשלומים למיטם חשיות וכצוא באלו.
- כל יחיד או עבודה צומת שיידרש עיי תוכנון לאחר אישור כל שלב יתמחר מראש בהסכמה בין ההדריש, ואו על בסיס שייע לבי העירי של 300 שח"ש.
- הצעתו תקפה ל-90 יום.

מטות לטות פועלת בפרויקט,
בבאר 2,

מאושר בכסף לתיקונים

27/10/24

אשר יחיד מועדים בע"מ

אשר יחיד תחלומות שידות בע"מ

אדריכלית חגית גורביץ'

אדריכלית חגית גורביץ'

בית וגן תחלומות בע"מ
052-2203555

עבוד והכנת המפרט:

סעיף	תאור	
2.1	תכנון ראשוני-מוקדם	10%
2.2	לאחר הגשת תכניות ותכנון סופי של פרויקט למזמין	10%
2.3	לאחר הגשת בקשה לחיתוך בניה לועדה המקומית/קליטת הבקשה במקומות	10%
2.4	לאחר השלמת תנאים לחיתוך וקבלת חיתוך הבניה	15%
2.5	לאחר השלמת חומר מכרז לקבלנים, כולל פרטים ורשימות	15%
2.6	לאחר הגשת תכניות עבודה לביצוע של הפרויקט למזמין בקניין 1: 50	20%
2.7	לאחר הכנת תכניות המכר	5%
2.8	פיקוח עליון בגמר השלד	5%
2.9	פיקוח עליון במהלך הבניה	5%
3.0	לאחר קבלת אישור אכלוס עבור כל הבניינים בפרויקט וקבלת תעודת גמר	5%
סה"כ		100%

עבוד תכנית העיצוב:

סעיף	תאור	
2.1	הכנת חלופות ואישור היזם לחלופות	15%
2.2	הגשת תכנית עיצוב לועדה המקומית	30%
2.3	דיון בועדה - קבלת אישור עקרוני להגשת מסמכי תכנית העיצוב	25%
2.4	אישור תכנית העיצוב	30%
2		100%

אלה ברהום | מנהלת פרויקטים

טל: 03-7402524

נייד: 054-2324381

אפריקה ישראל מטרים

חשבוך
לפייסבוק



לאתר
הבית



